

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2961/2535

นายสมาน ภูมิเรือง

โจทก์

นายขันตรี บุตรชาติ

จำเลย

นายสมาน ภูมิเรือง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 88

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์มีความประสงค์จะขอส่งเอกสารซึ่งปรากฏท้ายคำร้องนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินทิศเหนือยาว 3 เส้น 14 วา ทิศใต้ยาว 2 เส้น 17 วา ทิศตะวันออกยาว 7 เส้น 7 วา ทิศตะวันตกยาว 3 เส้น 6 วา ตามแผนที่เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ให้โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 66)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คำร้องขอส่งเอกสารของโจทก์เป็นเรื่องจะพิจารณาสั่งเมื่อจะทำ
คำพิพากษา ว่าสมควรจะรับไว้พิจารณา หรือไม่ ยังไม่สมควรสั่งในชั้นนี้ จึงให้รวมไว้

พิจารณาแล้ว คำร้องขอส่งเอกสารของโจทก์เป็นเรื่องจะพิจารณาสั่งเมื่อจะทำ
คำพิพากษา ว่าสมควรจะรับไว้พิจารณา หรือไม่ ยังไม่สมควรสั่งในชั้นนี้ จึงให้รวมไว้

(โสภณ จันทระ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ